

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1078/2539

พนักงานอัยการจังหวัดอุทัยธานี
นาย รุ่งโรจน์ วิทยา

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 90

ป.วิ.อ. มาตรา 195 วรรคสอง

พ.ร.บ.จราจรทางบก มาตรา 43 ทวิ

พ.ร.บ.วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 มาตรา 62 ตรี

จำเลยเสพ แอมเฟตามีนซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท2ขณะที่ขับรถยนต์เป็นการกระทำที่ต่อเนื่องกันจึงเป็นการกระทำอันเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา90 การกระทำของจำเลยเป็นการกระทำความผิดหรือหลายกรรมต่างกันเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยแม้ไม่มีคู่ความยกขึ้นกล่าวอ้างศาลฎีกาก็ยกขึ้นวินิจฉัยให้ถูกต้องได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา195วรรคสองประกอบด้วย มาตรา225

โจทก์ ฟ้อง ว่า จำเลย กระทำ ความผิด ต่อ กฎหมาย หลายกรรม ต่างกันคือ จำเลย เสพ แอมเฟตามีน ซึ่ง เป็น วัตถุ ออกฤทธิ์ ใน ประเภท 2ไม่ทราบ จำนวน โดย ไม่ได้ รับ อนุญาต และ ใน ขณะที่ เสพ แอมเฟตามีน ดังกล่าว จำเลย ขับ

รถยนต์บรรทุก สิบล้อ ไป ตาม ทางสาธารณะ ขอให้ ลงโทษตาม พระราชบัญญัติ
วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 4, 62 ตี , 106 ตี พระราช
บัญญัติ จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43 ทวิ , 157 ทวิ ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 91 และ พัก ใช้ใบขับขี่ ของ จำเลย มี กำหนด 6 เดือน จำเลย ให้การรับ
สารภาพ ศาลชั้นต้น พิจารณา แล้ว พิพากษา ว่า จำเลย มี ความผิด ตามพระราช
บัญญัติ วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 4, 62 ตี , 106 ตี
พระราชบัญญัติ จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43 ทวิ , 157 ทวิ เรียง กระทั่ง
ลงโทษ ความผิด ฐาน เสพ วัตถุ ออกฤทธิ์ ใน ประเภท 2 จำคุก 1 ปี และ ปรับ
20,000 บาท กระทั่ง หนึ่ง ฐาน เสพ วัตถุ ออกฤทธิ์ใน ประเภท 2 ขณะที่ ขับ รถ จำ
คุก 4 เดือน และ ปรับ 10,000 บาทอีก กระทั่ง หนึ่ง รวม จำคุก 1 ปี 4 เดือน และ
ปรับ 30,000 บาท จำเลยให้การรับสารภาพ เป็น ประโยชน์ แก่ การ พิจารณา มีเหตุ
บรรเทา โทษลดโทษ ให้ กึ่งหนึ่ง ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คง จำคุก
8 เดือนและ ปรับ 15,000 บาท โทษ จำคุก ให้ รอกการลงโทษ ไว้ มี กำหนด 2 ปีตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ไม่ชำระ ค่าปรับ ให้ จัดการ ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 ให้ พัก ใช้ ใบอนุญาต ขับขี่ ของ จำเลยมี กำหนด 6
เดือน โจทก์ อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ ภาค 2 พิพากษาแก้ เป็น ว่า ให้ จำเลย ไป
รายงาน ตัวต่อ จำศาล จังหวัด อุทัยธานี ทุก 1 เดือน ใน ระยะเวลา 6 เดือน แรกทุก
2 เดือน ใน ระยะเวลา 6 เดือน ต่อมา และ ทุก 3 เดือน ใน ระยะเวลาที่ เหลือ ห้าม
จำเลย ยุ่ง เกี่ยวกับ วัตถุ ออกฤทธิ์ และ ยาเสพติดให้โทษทุก ประเภท นอกจาก ที่
แก้ ให้ เป็น ไป ตาม คำพิพากษา ศาลชั้นต้น โจทก์ ฎีกา โดย อัยการ สูงสุด รับรอง
ให้ ฎีกา ใน ปัญหาข้อเท็จจริง ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "ตาม ที่ ศาลล่าง ทั้ง สอง
วินิจฉัย ว่าการ กระทำของ จำเลย เป็น ความผิด หลายกรรม และ พิพากษา ลงโทษ
จำเลย โดย เรียง กระทั่งลงโทษ มา นั้น ไม่ถูกต้อง เพราะ การ ที่ จำเลย เสพ แอ
มเฟตามีน ซึ่ง เป็นวัตถุ ออกฤทธิ์ ใน ประเภท 2 ขณะที่ ขับ รถยนต์ อันเป็น การ

ต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติ จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43 ทวิ วรรคหนึ่ง ,157 ทวิ วรรคหนึ่ง นั้น เป็น การกระทำ ที่ ต่อเนื่อง กัน จึง เป็น การกระทำอันเป็น กรรมเดียว เป็น ความผิด ต่อ กฎหมาย หลายบท ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 หาใช่ เป็น ความผิด หลายกรรม ต่างกัน ตาม มาตรา 91 ไม่ ปัญหา ว่าการ กระทำ ของ จำเลย เป็น การกระทำ กรรมเดียว หรือ หลายกรรม ต่างกันเป็น ปัญหาข้อกฎหมาย ที่ เกี่ยวกับ ความสงบ เรียบร้อย แม้ ไม่มี คู่ความยกขึ้น กล่าว อ้าง ศาลฎีกา ก็ ยกขึ้น วินิจฉัย ให้ ถูกต้อง ได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความอาญา มาตรา 195 วรรคสอง ประกอบ ด้วยมาตรา 225 มี ปัญหา วินิจฉัย ต่อ ไป ว่า สมควร รอการลงโทษ จำคุก ให้ จำเลยหรือไม่ เห็นว่า ตาม พฤติการณฺ์ แห่ง คดี ไม่ ร้ายแรง นัก ที่ ศาลล่างทั้ง สอง ใช้ ดุลพินิจ รอการลงโทษ จำคุก ให้ จำเลย นั้น เหมาะสม แก่ รูปคดี แล้วศาลฎีกา เห็นพ้อง ด้วย ฎีกา ของ โจทก์ ฟังไม่ขึ้น " พินิจพิเคราะห์ แก่ เป็น ว่า จำเลย มี ความผิด ตาม พระราชบัญญัติ วัตถุ ที่ออกฤทธิ์ ต่อ จิต และ ประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 62 ตริ , 106 ตริพระราชบัญญัติ จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43 ทวิ วรรคหนึ่ง ,157 ทวิ วรรคหนึ่ง อันเป็น กรรมเดียว เป็น ความผิด ต่อ กฎหมาย หลายบทให้ ลงโทษ ตาม พระราชบัญญัติ วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อ จิตและประสาทซึ่ง เป็น กฎหมาย บทที่ มี โทษหนัก ที่สุด ตาม ประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา 90จำคุก 1 ปี และ ปรับ 20,000 บาท จำเลย ให้การรับสารภาพ เป็น ประโยชน์แก่ การ พิจารณา มีเหตุ บรรเทา โทษ ลดโทษ ให้ กึ่งหนึ่ง ตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 78 คง จำคุก 6 เดือน และ ปรับ 10,000 บาทนอกจาก ที่ แก่ คง ให้ เป็น ไป ตาม คำพิพากษา ศาลอุทธรณ์ ภาค 2 พิพากษายืน

(ไฟศาล ราชางกูร-อร่าม หุตากร-สมพล สัตยาภิธาน)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ